

1522409-56.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Aos 31 de março de 2022, às 15 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, apresentaram-se a MMª Juíza de Direito, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1522409-56.2021.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1522409-56.2021.8.26.0228

Ctrl 1185/21

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Aos 31 de março de 2022, às 15 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, apresentaram-se a MMª Juíza de Direito, Drª. Teresa de Almeida Ribeiro Magalhães, o(a) Promotor(a) de Justiça, Drª. Anna Paula Souza de Moraes, o réu KLEBER DE OLVEIRA BRANDÃO (preso no CDP São Bernardo do Campo) e o(a) defensor(a), Drª. Marina Diana E. T. Jardim, Defensor(a) Público(a). Iniciados os trabalhos, por primeiro, foi apresentado às partes filmagens como requerido pela defesa, e que foram salvas também. Com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi interrogado o réu. Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a) acusado(a) com o(a) defensor(a), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do Código de Processo Penal, tendo a MM. Juíza feito, a(o) ré(u), a observação determinada no artigo 186, do Código de Processo Penal. Após, pela MMª. Juíza foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. Pela Acusação foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela Defesa foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela MMª. Juíza foi dito que: Vistos. KLEBER DE OLVEIRA BRANDÃO, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c artigo 61, inciso II, alínea J, do Código Penal, porque segundo a denúncia, em ocasião de calamidade pública, no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 12h, na avenida Itaquera, nº 1795, Cidade Líder, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia, transportava e guardava consigo, para entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes em 204 porções

de cocaína petrificada na forma de "crack", com peso líquido de 23,3g, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (pgs. 01/04). Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 05/106. Determinada a notificação do réu para apresentação de defesa preliminar (pgs. 123), foi a mesma apresentada (pgs. 142/143). Recebida a denúncia (pgs. 144/145), foi o réu citado. Durante audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi interrogado o réu. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a integral procedência da ação e a consequente condenação do acusado. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu, e, alternativamente, a concessão de benesses. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pgs. 23/24, laudo de constatação de pgs. 25/28 e laudo de exame químico-toxicológico de pgs. 137/139. O policial militar Edivaldo afirmou que estava em patrulhamento de rotina, com seu parceiro fardado, quando visualizou um veículo Voyage, com dois indivíduos. O passageiro que estava sentado no banco traseiro direito ao ver a viatura esboçou nervosismo e fechou o vidro do automotor. Em virtude desta situação houve a realização de abordagem veicular. Na revista pessoal do motorista nada de ilícito foi encontrado e alegou que o mesmo trabalhava no aplicativo 99. Já com o passageiro foi encontrado o montante de R\$ 88,00 (oitenta e oito reais) e que estava indo em direção da casa de parentes. Durante a revista veicular no tapete direito traseiro foi localizado uma sacola plástica contendo 204 porções de crack, local onde o mesmo estava sentado. Indagado o mesmo não confessou os fatos, e afirmou que apenas se manifestaria em juízo. Por sua vez, o motorista alegou que não tinha conhecimento e que estava apenas trabalhando junto ao referido aplicativo. Toda a abordagem foi filmada pela câmera 0370. O réu, ao ser interrogado afirmou ter sido processado, e estava de "saidinha", quando da prisão. Mora sozinho. Nega a imputação contida na denuncia. Afirma que pela manhã chamou o "uber" para ir na sua casa. Não conhecia o motorista e pediu para fumar um cigarro. Foi quando então vieram a ser interpelados pelos policiais, e foi perguntado ao motorista se "tinha passagem" quando um policial passou a falar sobre a "raça" estar na rua. Que inclusive o policial "colocou" a droga no carro, e na realidade teria saído da viatura com as drogas. Afirma que a filmagem não mostra a abordagem no momento em que saiu com a droga da viatura, porque ficaram cerca de cinquenta minutos abordados, referindo-se a si próprio e ao condutor do veículo, antes da localização da droga. Que pegou o "uber" um quarteirão acima da casa da irmã, e o interrogado mora no bairro do Itaim Paulista. Afirma que o seu destino final seria Itam Paulista, eis que seus parentes moram nesse bairro. Não conhecia o policial, e pelos antecedentes do interrogado é que queriam prejudicá-lo. Não havia pago a corrida. Que ocupava o banco traseiro no lado direito, não atrás do motorista. Afirma que não teve condições de ver de onde estariam os entorpecentes, quando localizados. A testemunha presencial Pablo, ouvido na fase policial, confirmou que era o condutor do veículo e que veio o réu a embarcar, pois trabalha como motorista de "aplicativo". Após desembarcou do veículo e o investigado permaneceu no interior sentado saindo posteriormente. Que ficou sabendo depois que o mesmo estava transportando drogas, mas que não tinha ciência. Que não sabe informar se o mesmo estava com alguma sacola. Ressalte-se que as gravações, nesta data apresentadas as partes, comprovam não só o momento da abordagem, como o dito encontro, sem que a versão do réu guarde qualquer harmonia com a prova produzida, ao contrário, em nenhum momento se afigura, mesmo tendo confirmado os antecedentes, que tivessem os policiais agido de forma criminosa, ou seja, colocando drogas no interior do carro. É importante consignar que a quantidade de droga e forma de embalagem está a demonstrar a traficância imputada ao réu. Nem se afirme, ainda, que as filmagens seriam de momento posterior porque desde o momento em que desembarcaram o acusado e testemunha civil. As filmagens são claras quanto a localização da droga justamente onde declarado pelos policiais em juízo e na fase policial. Não ha qualquer causa que exima o réu de pena. PASSO À DOSAGEM DAS PENAS. O réu possui antecedentes criminais, para os quais é reincidente, o que será considerado no momento oportuno. Assim, atenta ao disposto no artigo 59, do Código

Penal e artigo 42, da Lei 11343/06, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Ante a existência de circunstância agravante, a dupla reincidência, comprovada pelas certidões de pgs. 56 e 57 (3ª Vara Criminal Central e 9ª Vara Criminal Central), eis que não reconheço a prática de crime em época de calamidade pública, face as decisões de nossos Tribunais no sentido de que é necessária comprovação de que tal estado a influenciasse. elevo a sanção em um quarto, chegando à reprimenda final de seis anos e três meses de reclusão e seiscentos e vinte e cinco dias-multa. Impossível a aplicação da benesse contida no §4º, do artigo 33, da Lei antitóxicos, eis que reincidente o réu. O valor do dia-multa será calculado no mínimo legal. O regime de cumprimento da pena é o fechado, diante da gravidade da conduta a ensejar uma maior reprimenda, e ainda, porque se assim não fosse estabelecido gerar-se-ia a certeza de impunidade. Ademais, trata-se de réu reincidente. Não poderá apelar em liberdade, para garantia à ordem pública, eis que, da análise de sua folha pregressa, afere-se que não procura emendar-se e que há possibilidade de que, se solto, volte a delinquir, pois em cumprimento de pena veio novamente a se envolver com práticas ilícitas. Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR KLEBER DE OLIVEIRA BRANDÃO, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, calculados no mínimo legal. Não poderá o réu apelar em liberdade, recomende-se onde está preso. Com o trânsito em julgado, deverá o réu ter seu nome lançado no rol dos culpados. Fica o réu ciente de que, com o trânsito em julgado, deverá recolher o valor referente a pena de multa imposta, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição na Dívida Ativa Estadual. Não havendo controvérsia quanto ao entorpecente apreendido, poderá o mesmo ser incinerado, se já não o feito, e para tanto, oficie-se. Declaro o perdimento do valor apreendido, em favor da União. Oficie-se. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Assistente Judiciário, digitei, imprimi e subscrevi.

MMª. Juíza:

Promotor de Justiça:

Defesa:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 31 de março de 2022. Eu, _____ esc.
Subscrevi.